

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1221/2532

นางประมวลสิริ นาคะสิริ กับพวก

โจทก์

นางฉันทนา สุวณิชย์กุล

จำเลย

นางประมวลสิริ นาคะสิริ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสิทธิพันธ์ เทภาสทธิ ที่ 2 โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามมาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่รับฎีกาของโจทก์โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งสองเป็นปัญหาข้อกฎหมายสำคัญอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานไปคดีมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (สำนวนธุรการอันดับ 27 แผ่นที่ 2)

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137,172,174,90

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 34)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 35)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง โดยฟังข้อเท็จจริงว่าการกระทำของจำเลยไม่มีมูลความผิดตามฟ้อง ดังนั้น ข้อที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าการกระทำของจำเลยมีมูลความผิดตามฟ้องนั้น จึงเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาโจทก์ทั้งสอง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง โดยฟังข้อเท็จจริงว่าการกระทำของจำเลยไม่มีมูลความผิดตามฟ้อง ดังนั้น ข้อที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าการกระทำของจำเลยมีมูลความผิดตามฟ้องนั้น จึงเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาโจทก์ทั้งสอง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น